

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 행정소송법상의 소송참가 (25점)》

<문제2의 물음2> 소송참가의 의의, 제3자의 소송참가, 행정청의 소송참가

I. 소송참가의 의의

1. 개념

- 소송참가란 행정소송 계속 중에 제3자 또는 다른 행정기관이 그 소송 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가질 때, 소송의 당사자가 아닌 자가 소송에 관여하여 자기의 이익을 옹호하거나 타방 당사자를 돕는 행위를 말한다. 이는 당사자 이외의 이해관계인을 소송에 참여시켜 소송 경제를 도모하고 판결의 실효성을 확보하려는 목적을 가진다.

2. 소송참가의 종류

- 행정소송법상 소송참가는 크게 제3자의 소송참가와 행정청의 소송참가로 구분된다. 이외에도 행정소송법이 준용하는 민사소송법상 보조참가 등이 있다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의

- 제3자의 소송참가란 취소소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 스스로 원고나 피고 측에 참가하여 소송을 수행하는 것을 말한다. ("행정소송법 제16조") 이는 주로 취소판결의 제3자효(기속력)로 인해 권리 침해를 받을 제3자를 구제하기 위한 제도이다.

2. 요건

(1) 소송 계속 중일 것

- 취소소송이 법원에 적법하게 계류되어 있어야 한다.

(2) 제3자일 것

- 소송의 당사자(원고 또는 피고)가 아닌 자여야 한다.

(3) 참가 이익이 있을 것

- 판결의 결과에 따라 권리 또는 법률상 이익의 침해를 받을 제3자이어야 한다. 단순한 사실상 또는 경제적 이익의 침해는 참가 이익으로 인정되지 않는다.

(4) 신청 또는 직권 결정에 의할 것

- 참가하고자 하는 제3자의 신청이 있거나, 법원이 직권으로 제3자에게 소송참가를 명하는 경우에 참가할 수 있다.

3. 참가 형태 및 효과

- 제3자는 원고 또는 피고 중 어느 일방을 돕는 보조참가 형태가 일반적이다. 참가한 제3자는 다음의 효과를 가진다.

(1) 독자적인 소송 수행

- 참가인은 공동소송적 보조참가인으로서, 피참가인(원고 또는 피고)의 행위와 관계없이 독자적으로 공격방어 방법이나 상소 등 소송 행위를 할 수 있다.

(2) 기판력 확장

- 제3자의 소송참가가 있는 경우, 확정된 판결의 기판력은 참가인에게도 미치게 되어 법률관계의 통일적 확정이 가능하다.

III. 행정청의 소송참가

1. 의의

- 행정청의 소송참가란 소송의 결과에 따라 권한 또는 법률상 이익의 침해를 받을 다른 행정청이 해당 소송에 참가하는 것을 말한다. ("행정소송법 제17조") 이는 행정청 상호 간의 권한 유무나 범위에 관한 다툼을 일거에 해결함으로써 행정 조직 내부의 질서를 유지하려는 목적을 가진다.

2. 요건

(1) 소송 계속 중일 것

- 취소소송이 법원에 적법하게 계류되어 있어야 한다.

(2) 다른 행정청일 것

- 소송의 당사자인 행정청 이외의 행정청이어야 한다.

(3) 참가 이익이 있을 것

- 소송의 결과에 따라 권한 또는 법률상 이익의 침해를 받을 다른 행정청이어야 한다.

(4) 신청 또는 직권 결정에 의할 것

- 참가하고자 하는 행정청의 신청이 있거나, 법원이 직권으로 소송참가를 명하는 경우에 참가할 수 있다.

3. 참가 형태 및 효과

- 참가한 행정청은 원고 또는 피고 중 어느 일방을 보조하여 소송을 수행하며, 그 효과는 다음과 같다.

(1) 소송 행위 가능

- 참가 행정청은 피참가 행정청과 독립하여 소송 행위를 할 수 있다.

(2) 판결의 기속력

- 확정된 판결의 기속력은 참가한 행정청에게도 미치게 된다. ("행정소송법 제30조")

IV. 결론

- 행정소송법상의 소송참가 제도는 취소소송의 결과에 법률상 이해관계를 갖는 제3자 및 다른 행정청을 소송에 참여시켜 판결의 실효성과 소송 경제를 동시에 달성하는 데 그 목적이 있다. 특히 제3자의 소송참가는 취소소송 판결의 제3자 효로 인해 불이익을 받을 수 있는 자를 보호하고, 행정청의 소송참가는 행정 조직 내부의 권한 질서를 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.